

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 265/2535 นาง ฉิม ประดิษฐ์สร กับพวก
จำสืบตำรวจ ประสิทธิ์ คง เพชร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 39, มาตรา 84, มาตรา 138

คู่ความตกลงทำกันให้ถือเอาผลของคำพิพากษาคดีอาญาเป็นข้อวินิจฉัยว่า
พินัยกรรมฉบับพิพาทปลอมหรือไม่ มีความหมายว่าคู่ความประสงค์ให้ถือเอาผลของ
คำพิพากษาที่ถึงที่สุดเป็นข้อแพ้นะในประเด็น ดังกล่าวดังนี้ ศาลต้องรอฟังผลของ
คำพิพากษาคดีอาญาที่ถึงที่สุดเป็น หลักในการวินิจฉัยคดีตามที่คู่ความทำกัน.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนายชุม นายชุมมี
ทรัพย์สินที่เป็นมรดก คือที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ 4 แปลง กับทรัพย์สิน
มรดกอื่นอีก 5 รายการ รวมทรัพย์สินทั้งหมดเป็นเงิน 201,000 บาท นายชุมถึงแก่
กรรมโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่ผู้ใด จำเลยได้สมคบกับนาง
ปราณีจุลิวรรณสิทธิ์ทำปลอมพินัยกรรมของนายชุมขึ้นทั้งฉบับต่อมาจำเลยนำ
พินัยกรรมปลอมนั้นไปโอนที่ดินทั้งสี่แปลงดังกล่าวเป็นของจำเลยจำเลยยังได้รื้อถอน
เรือนพักอาศัยของนายชุมไปทิ้งหลัง ส่วนทรัพย์สินอีก 4 รายการจำเลยได้ยึดเอาเป็น
ของจำเลย โจทก์ทั้งสองฟ้องจำเลยเป็นคดีอาญาในข้อหาว่าปลอมและใช้เอกสาร
ปลอมที่ศาลแขวงสงขลา คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล โจทก์ทั้งสองได้
ติดตามทวงถามให้จำเลยส่งมอบที่ดินและทรัพย์สินอื่นของนายชุมทั้งหมดคืนแก่

โจทก์ทั้งสอง จำเลยยอมโอนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 4515 ให้แก่โจทก์ที่ 1 ส่วนทรัพย์สินที่เหลือจำเลยไม่ยอมโอนคืนแก่โจทก์ทั้งสอง ขอให้พิพากษาว่าพันธกรรมที่จำเลยทำปลอมขึ้นเป็นโมฆะ ไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย ให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 2758, 3756, 4556 ซึ่งตั้งอยู่ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา แก่โจทก์ทั้งสองหากจำเลยไม่ยินยอมให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการจดทะเบียนของจำเลย ให้จำเลยใช้ราคาบ้านพักเป็นเงิน 70,000 บาท ให้ส่งมอบเงินฝากที่จำเลยเบิกจากธนาคารจำนวน 30,000 บาท เงินสดติดตัวของนายชุมจำนวน 17,000 บาท อุปกรณ์ทำยางแผ่นหรือชำระราคาเป็นเงิน 3,000 บาท และข้าวเปลือก 5 เกวียน หรือชำระราคาเป็นเงิน 12,000 บาท คืนแก่โจทก์ทั้งสอง ให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 94,400 บาท และให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นรายเดือนอีกเดือนละ 3,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะโอนที่ดินและชำระหนี้อื่นเสร็จสิ้น

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า นายชุม คงเพชร มีที่ดิน 4 แปลงตามฟ้องจริงแต่เงินสดที่นายชุมฝากไว้ที่ธนาคารมีเพียง 2,500 บาท โรงเรือนที่พักอาศัยหลังคารั่วและไม้ผุเกือบหมดจนพักอาศัยอยู่ไม่ได้ ข้าวเปลือกมีเพียง 270 เสี่ยง ราคา 810 บาท อุปกรณ์ทำยางแผ่นชำระแล้ว หากขายจะได้ราคาไม่เกิน 700 บาท นายชุมมีเงินสดติดตัวอยู่เพียง 600 บาท จำเลยและนางปราณี จุลีวรรณสิทธิ์ไม่ได้ปลอมพันธกรรมของนายชุม เงินสดที่ฝากไว้ที่ธนาคารนั้นจำเลยได้ใช้จ่ายในการจัดงานศพของนายชุมไปหมดแล้ว ค่าเสียหายถ้าหากมีรวมไม่เกิน 13,704 บาท นายชุมถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2523 โจทก์ทั้งสองได้รู้และควรรู้เหตุและพฤติการณ์ในการทำพันธกรรมตั้งแต่เดือนกันยายน 2523 ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความนอกจากนี้โจทก์ที่ 1 ยังได้ทำหนังสือขอสละมรดกไว้แล้ว จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่า โจทก์จำเลยตกลงให้ถือเอาผลของคำพิพากษาศาลแขวงสงขลาที่โจทก์ฟ้องจำเลยข้อหาปลอมและใช้พินัยกรรมปลอมหากศาลฟังว่า จำเลยปลอมพินัยกรรม ก็ให้ถือว่าพินัยกรรมฉบับพิพาทเป็นพินัยกรรมปลอม แต่ถ้าศาลฟังว่าจำเลยมิได้ปลอมพินัยกรรมก็ให้ถือว่าพินัยกรรมฉบับพิพาทไม่ใช่พินัยกรรมปลอม เมื่อศาลแขวงสงขลาวินิจฉัยว่า พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมายังไม่อาจฟังได้ว่าพินัยกรรมมีการปลอมขึ้นและจำเลยเป็นผู้ใช้เอกสารปลอม ข้อเท็จจริงจึงต้องเป็นไปตามคำทำ ต้องถือตามคดีอาญาของศาลแขวงสงขลาที่วินิจฉัยว่า เป็นพินัยกรรมที่แท้จริงของนายชุมเจ้ามรดก คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ และวินิจฉัยว่าจำเลยครอบครองทรัพย์มรดกนอกพินัยกรรมไว้ด้วย พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้ราคาเรือนพักอาศัยของผู้ตายแก่โจทก์เป็นเงิน 70,000 บาท คืนเงินฝากธนาคารของผู้ตายแก่โจทก์จำนวน 2,500 บาท คืนเงินสดแก่โจทก์จำนวน 600 บาทคืนอุปกรณ์สำหรับทำยางแผ่น 1 ชุดแก่โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้ชำระราคา 3,000 บาท และคืนข้าวเปลือก 5 เกวียน ของผู้ตายแก่โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้ชำระราคา 12,000 บาท นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์ทั้งสองและจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีฟังได้ว่า ในชั้นพิจารณาศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นพิพาทหลายประเด็น และมีประเด็นข้อพิพาทข้อหนึ่งว่าจำเลยปลอมพินัยกรรมของนายชุม คงเพชร ตามฟ้องหรือไม่ ต่อมาระหว่างสืบพยานโจทก์ คู่ความแถลงต่อศาลชั้นต้นว่าประเด็นข้อพิพาทที่ว่าจำเลยปลอมพินัยกรรมนายชุม คงเพชรตามฟ้องหรือไม่คู่ความไม่ติดใจสืบพยานอีกต่อไป แต่ขอให้ถือผลตามคำพิพากษาในคดีอาญาที่โจทก์คดีนี้ฟ้องจำเลยในข้อหาปลอมและใช้พินัยกรรมปลอมตามคดีหมายเลขดำที่

1188/2527 (ที่ฎกคือ 2528) ของศาลแขวงสงขลาหากผลคดีอาญาปรากฏว่าจำเลยปลอมพินัยกรรมดังกล่าวจริงก็ให้ถือว่าพินัยกรรมฉบับดังกล่าวเป็นพินัยกรรมปลอม หากผลคำพิพากษาปรากฏว่าจำเลยมิได้ปลอมพินัยกรรม ก็ให้ถือว่าพินัยกรรมฉบับดังกล่าวมิใช่พินัยกรรมปลอม แต่จะมีผลตามกฎหมายแฟ่งหรือไม่ ก็ให้ศาลวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่ง ศาลชั้นต้นจึงกำหนดให้คู่ความสืบพยานในประเด็นอื่นต่อไป ปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2528ต่อมาทนายจำเลยแถลงว่า คดีอาญาในข้อหาปลอมและใช้พินัยกรรมปลอมนั้น ศาลแขวงสงขลาพิพากษายกฟ้องแล้ว และส่งสำเนาคำพิพากษาคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2588/2528 ของศาลแขวงสงขลาประกอบสำนวนไว้พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ที่คู่ความตกลงกันดังกล่าวเป็นเรื่องตกลงทำกัน ให้ถือเอาผลของคำพิพากษาคดีอาญาในคดีหมายเลขดำที่ 1188/2528 ของศาลแขวงสงขลา เป็นข้อวินิจฉัยว่าพินัยกรรมฉบับพิพาทเป็นพินัยกรรมปลอมหรือไม่ ตามข้อตกลงดังกล่าวย่อมมีความหมายว่า คู่ความประสงค์ให้ถือเอาผลของคำพิพากษาที่ถึงที่สุดเป็นข้อแพ้งกันนั้นในประเด็นดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ตามข้ออุทธรณ์และฎีกาของโจทก์ทั้งสอง โดยจำเลยไม่ได้แย้งคัดค้านว่าคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1188/2528 หมายเลขแดงที่ 2588/2528ของศาลแขวงสงขลายังไม่ถึงที่สุด เพราะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ข้อเท็จจริงจึงยังไม่เป็นไปตามคำทำ ดังนั้นที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยไม่ได้ปลอมพินัยกรรมฉบับพิพาท โดยถือเอาผลของคำพิพากษาคดีอาญาของศาลแขวงสงขลาดังกล่าวซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุด เป็นข้อวินิจฉัยคดีจึงไม่ชอบ เมื่อข้อเท็จจริงไม่ได้ความว่าคู่ความได้ยกเลิกคำทำดังกล่าวศาลจึงต้องรอฟังผลของคำพิพากษาคดีอาญาดังกล่าวที่ถึงที่สุดเป็นหลักในการวินิจฉัยคดีตามที่คู่ความทำกัน คำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ทั้งสองฟังขึ้นและเมื่อวินิจฉัยคดีดังกล่าวแล้วก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยข้อฎีกาของจำเลยอีก"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง ให้ศาลชั้นต้นรอฟังผลคำพิพากษาคดี
อาญาหมายเลขดำที่ 1188/2528 หมายเลขแดงที่ 2588/2528ของศาลแขวงสงขลา
ที่ถึงที่สุด แล้วให้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี.

(จเร อำนวยการพัฒนา-อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ